

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים:	חברי הכנסת	מיכאל מרדכי ביטון
		אליהו רביבו
		אפרת רייטן מרום
		יצחק קרויזר
		דבי ביטון
		אלי דלל
		אברהם בצלאל
		טטיאנה מזרסקי
		שלי טל מירון
		יבגני סובה
		אלעזר שטרן
		רון כץ
		מטי צרפתי הרכבי
		ניסים ואטורי
		נעמה לזימי
		בועז טופורובסקי
		אלון שוסטר
		עופר כסיף
		מיכל מרים וולדיגר
		יוראי להב הרצנו
		קארין אלהרר
		גלעד קריב

פ/25/4418

הצעת חוק מינהלת תקומה בצפון, התשפ"ד-2024

פרק א': מטרת החוק

כתוצאה ממתקפת הטרור, באמצעות הקמת מינהלת לשיקום ופיתוח יישובי הצפון שתפעל למטרות האמורות בהתאם להוראות חוק זה.

פרק ב': פרשנות

הגדרות

2. בחוק זה –

"יישובי הצפון" – כלל יישובי הצפון אשר פונו בהתאם להחלטת ממשלה מספר 975 מיום ג' בחשוון התשפ"ד (10 באוקטובר 2023), וכן כל ישוב מזכה שנקבע בהחלטת ממשלה כיישוב שהמינהלת תפעל לשיקומו בשל מתקפת הטרור;

"המינהלת" – מינהלת תקומה בצפון המוקמת לפי סעיף 4;

"המנהל" – מנהל המינהלת;

"המשרד" – משרד הפנים;

"מתקפת הטרור" – מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"השר" – שר הפנים.

פרק ג': הקמת מינהלת תקומה בצפון, תפקידיה וסמכויותיה

3. הקמת המינהלת מוקמת בזה מינהלת תקומה בצפון, שתפעל לקידום מטרות חוק זה.

4. המינהלת – תאגיד המינהלת היא תאגיד.

5. המינהלת – גוף המינהלת היא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, מבוקר התשי"ח–1958 [נוסח משולב]¹.

6. תפקידי המינהלת ואלה תפקידי המינהלת:

(1) ליזום פעולות לשיקומם ופיתוחם הכלכלי, החברתי והמדעי טכנולוגי של יישובי הצפון;

(2) להכין תוכניות לשיקומם ופיתוחם הכלכלי, החברתי והמדעי טכנולוגי של יישובי הצפון;

(3) לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לשיקום ופיתוח

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

יישובי הצפון;

(4) לייעץ לשר ולממשלה בתחום שיקום ופיתוח יישובי הצפון, לרבות התכנון הכלכלי, ובכלל זה להמליץ לשר על קידום תיקוני חקיקה בתחומי פעילות המינהלת;

(5) להכין תוכנית משותפת עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר והרשויות המקומיות ביישובי הצפון לשיקום החקלאות שנפגעה ביישובי הצפון;

(6) למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה לפי חוק זה.

סמכויות המינהלת 7. ואלה סמכויות המינהלת:

(1) לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי שהכינה המינהלת;

(2) לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;

(3) לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;

(4) להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;

(5) ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי;

(6) לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילואות לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב; איגרות החוב, המילואות ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר;

(7) לעשות כל פעולה שתידרש לביצוע תפקידיה.

תקציב המינהלת 8. (א) המינהלת תכין ותגיש לשר לאישורו, לא יאוחר מ-31 ביולי בכל שנה, את הצעת חלוקת התקציב של המינהלת לגבי שנת התקציב הבאה.

(ב) התקציב השנתי של המינהלת ימומן מתקציב המדינה, וייקבע בחוק התקציב השנתי בתחום פעולה נפרד בסעיף התקציב של המשרד; לעניין זה – "חוק התקציב השנתי" – כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985²;

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

"סעיף תקציב", "תחום פעולה" – כהגדרתם בחוק התקציב השנתי.

דוחות שנתיים 9. המינהלת תערוך ותגיש לשר לא יאוחר מ-1 באפריל בכל שנה, דין וחשבון לעניין ביצוע התקציב ולעניין הכנסות המינהלת והוצאותיה, בשנה שקדמה לה; המינהלת תעביר עותק של הדין וחשבון לוועדת הכלכלה של הכנסת.

דיווח על מימוש 10. גופים שהמינהלת העבירה להם תקציב לצורך ביצוע פעולות לשיקום ופיתוח כספים וביצוע התכנית יישובי הצפון, לפי חוק זה, יגישו למינהלת, אחת לשישה חודשים, דין וחשבון בדבר ביצוע התקציב האמור.

מועצת המינהלת 11. (א) למינהלת תהיה מועצה וזה הרכבה:

(1) נציג השר, מקרב עובדי משרדו;

(2) נציג שר הרווחה והביטחון החברתי, מקרב עובדי משרדו;

(3) נציג שר האוצר, מקרב עובדי משרדו;

(4) נציג שר החינוך, מקרב עובדי משרדו;

(5) נציג השר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מקרב עובדי משרדו;

(6) נציג השר לשוויון חברתי, מקרב עובדי משרדו;

(7) נציג שר הבינוי והשיכון, מקרב עובדי משרדו;

(8) נציג כל רשות מקומית מיישובי הצפון;

(9) חמישה נציגי ציבור שימנה השר.

(ב) (1) השר ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברי המועצה, ורשאי השר למנות מבין חברי המועצה ממלא מקום קבוע ליושב ראש המועצה.

(2) הודעה על מינוי יושב ראש המועצה וממלא מקומו תפורסם ברשומות.

(ג) הרכב חברי המועצה שהם נציגי הציבור ישקף, במידת האפשר, את מגוון תחומי פעולתה של המינהלת; חברי המועצה כאמור לא יהיו עובדי המדינה.

(ד) חברי המועצה יהיו תושבי ישראל.

(ה) לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(ו) הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם ברשומות.

12. תקופת כהונה תקופת כהונתו של חבר המועצה שמונה לפי סעיף 11(א) תהיה שלוש שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

13. תפקידי המועצה תפקידי המועצה הם:

- (1) להתוות את המדיניות וקווי הפעולה של המינהלת;
- (2) להנחות את המנהל ואת המינהלת במילוי התפקידים לפי חוק זה;
- (3) לפקח על ביצוע מדיניות המינהלת ועל ביצוע התכניות לשיקום ופיתוח יישובי הצפון;
- (4) לאשר את אופן חלוקת התקציב השנתי של המינהלת בטרם יוגש לאישור השר;
- (5) לפקח על פעילותה השוטפת של המינהלת, ובכלל זה לדרוש מהמנהל דיווחים על פעילותה כאמור.

14. ישיבות המועצה (א) ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחודש, לפחות, אלא אם כן החליטה המועצה, בנסיבות מיוחדות, אחרת.

(ב) המועצה תקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת שליש מחבריה לפחות; נדרשה ישיבה כאמור, תתקיים הישיבה בתוך שבעה ימים מיום הדרישה, אלא אם כן נדרש לקיימה, בנסיבות העניין, בתוך זמן קצר יותר; בישיבה תדון המועצה בנושאים המפורטים בדרישה.

(ג) יושב ראש המועצה יזמן את הישיבות ויקבע את זמנן, מקומן וסדר יומן.

15. סדרי הדיון במועצה (א) (1) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא שני שליש מחברי המועצה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.

(2) משנפתחה הישיבה במניין חוקי, יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר נוכחים, ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו מחצית מחברי המועצה לפחות ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו.

(3) לא היה מניין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי יושב ראש המועצה לדחותה במחצית השעה; עברה מחצית השעה האמורה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים, ואולם על קבלת ההחלטות יחולו הוראות פסקה (2).

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה, ובהעדרו – של ממלא מקומו.

(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של המינהלת.

תוקף פעולות 16. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

ניגוד עניינים 17. (א) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.

(ב) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ג) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשר.

(ד) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות בן משפחה כאמור שהוא חורג.

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968³;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות

בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה

לבין עניין אישי או תפקיד אחר, בתמורה או שלא בתמורה, שלו או של

קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

(1) בן משפחה של חבר המועצה;

(2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור

בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;

(4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם

מנהלים או עובדים אחראים בו.

18. גמול והחזר הוצאות (א) חבר המועצה, ובכלל זה יושב ראש המועצה, שאינו עובד המדינה, עובד לחבר מועצה גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, יהיה זכאי לתשלום מהמשרד בעד השתתפות בישיבות המועצה בהתאם להוראות החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מהמועצה החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (א), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

(ג) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

19. החלת דינים על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין חברי המועצה לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה:

(1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969⁴;

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

(2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁵ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה ;

(3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979⁶;

(4) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁷ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971⁸ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

(6) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁹.

הפסקת כהונה 20. (א) חבר המועצה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים אחד לפני תום תקופת הכהונה מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או חבר הגוף שאותו הוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא נתמנה לעובד המדינה.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:

(1) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים הדרושים למינויו או התקיימה נסיבה הפוסלת אותו לפי חוק זה מלכהן כחבר המועצה;

(2) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה;

(3) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.

⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

⁶ ס"ח התש"ם, עמ' 86.

⁷ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

(ג) השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה, ולעניין יושב ראש המועצה – בהסכמת ראש הממשלה, רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם קבע כאמור כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי.

(ד) השר בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר המועצה נעדר, בלא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

(ה) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן במועצה, רשאי השר להשעות את החבר מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה בהתאם להוראות סעיפים 5 ו-6, לפי העניין.

(ו) השר לא יפסיק כהונתו של חבר המועצה לפי סעיפים קטנים (ב) עד (ה) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון טענותיו לעניין זה.

(ז) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר בהתאם להוראות סעיף 8 למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

ביצוע ותקנות 21. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

תחילה 22. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

דבריו הסבר

לאור האיום הקיים על האוכלוסייה המצויה בסמוך לגבול הצפוני של מדינת ישראל במסגרת מלחמת חרבות הברזל; נוכח ירי טילים וחדירת גורמים עוינים אל שטח ישראל ומשלא ניתן לשמור על שלומה של האוכלוסייה או להבטיח אספקת מוצרים ושירותים בסיסיים עבורה אלא באמצעות פינויה המאורגן, החולט בהחלטת ממשלה מספר 975 ביום ג' בחשוון (18 באוקטובר 2023) על פינוי תושבי הצפון הגרים בטווח 0-5 קילומטרים מקו גבול לבנון.

נכון לחודש מרץ 2024, תושבי גבול הצפון שפוננו, אינם יכולים לחזור לבתייהם לאור החרפת הלחימה בגבול הצפון מול חיזבאללה. אין עוררין בדבר החשיבות האסטרטגית, הלאומית, התיישבותית והביטחונית של יישובי הגדר בצפון עבור מדינת ישראל, ועל כן מוצע, בדומה למינהלת תקומה לעוטף עזה שהוקמה מכוח החלטת ממשלה מספר 980 מיום ד' בחשוון התשפ"ד (19 באוקטובר 2023), להקים מינהלת תקומה ליישובי הצפון.

מינהלת התקומה ליישובי הצפון תפעל לשיקום ופיתוח יישובי הצפון שנפגעו ופוננו כתוצאה ממתקפת הטרור. מוצע כי תפקידי המינהלת יהיו ליזום פעולות ולהכין תוכניות לשיקומם ופיתוחם הכלכלי, חברתי,

מדעי טכנולוגי וחקלאי של יישובי הצפון, לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים הפועלים לשיקום ופיתוח יישובי הצפון ולייעץ לשר הפנים האמון על הצעת חוק זו ולממשלה בנושאים הנמצאים בתחומי פעילותה של המינהלת.

עוד מוצע כי המינהלת תנוהל על ידי מנהל המינהלת, ותפקח על ידי מועצת המינהלת אשר תורכב מנציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי רשויות מקומיות מיישובי הצפון ונציגי ציבור. המועצה, בין היתר, תתווה את מדיניות וקווי הפעולה של המינהלת, תפקח על ביצוע מדיניות המינהלת וביצוע התוכניות לשיקום ופיתוח יישובי הצפון, ותאשר את אופן חלוקת תקציב המינהלת בטרם יוגש לאישור השר. לעניין סעיף התחילה, מוצע כי תחילתה של הצעת חוק זו תהיה שלושה חודשים מיום פרסומה ברשומות וזאת בכדי לאפשר הקמה יעילה ומהירה ככל הניתן של המינהלת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' באדר ב' התשפ"ד (18.03.2024)